刑法03 筆記：刑法效力範圍—空間效力與行為概念

來源：刑法03 課程字幕 01:33:40 ~ 02:37:01

🕮 法條原文速查

§3（屬地原則）
本法於在中華民國領域內犯罪者，適用之。在中華民國領域外之中華民國**船艦**或**航空器**內犯罪者，以在中華民國領域內犯罪論。

§4（隔地犯）
犯罪之行為或結果，有一在中華民國領域內者，為在中華民國領域內犯罪。

§5（保護原則/世界原則/屬人原則）
本法於凡在中華民國領域外犯下列各罪者，適用之：
一、內亂罪。二、外患罪。三、§135-§138、§140 妨害公務罪。
四、§185-1、§185-2 公共危險罪。五、偽造貨幣罪。
六、§201-§202 偽造有價證券罪。七、§211-§216 偽造文書罪。
八、毒品罪。但施用毒品及持有毒品、持有毒品種子、施用毒品器具，不在此限。
九、§296、§296-1 妨害自由罪。十、海盜罪。
十一、§339-4 加重詐欺罪。

§6（公務員境外犯罪）
本法於中華民國公務員在中華民國領域外犯左列各罪者，適用之：
一、§121-§123、§125-§127、§129-§131、§132 瀆職罪。
二、§163 脫逃罪（縱放或便利脫逃）。三、§213 偽造公文書罪。四、§336 侵占罪。

§7（國民境外犯罪）
本法於中華民國人民在中華民國領域外犯前二條以外之罪，而其**最輕本刑為三年以上**有期徒刑者，適用之。但依犯罪地之法律不罰者，不在此限。

§8（外國人侵害國民）
前條之規定，於在中華民國領域外對於中華民國人民犯罪之外國人，準用之。

§9（外國裁判效力）
同一行為雖經外國確定裁判，仍得依本法處斷。但在外國已受刑之全部或一部執行者，**得**免其刑之全部或一部之執行。

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「我國籍航空器以何標準認定？」	看**註冊編號**，非航空公司或所有權人（臺灣＝B開頭＋5位數字）
「駐外使館是否為我國領域？」	實務：看**駐在國是否同意放棄管轄權**→ 有放棄才算
「中國大陸是否為我國領域？」	**實務＝是**；學說多數＝否→考試建議採實務
「行為地或結果地有一在我國，屬何種犯罪？」	**隔地犯**（§4）→ 視為境內犯罪
「預期中但未實現的結果地是否算？」	**算**（學者說：結果不需事實上實現）
「公海犯罪是否為法律真空？」	**否**，看船籍及相關國刑法
「我國人境外犯竊盜罪有無我國刑法適用？」	**無**，竊盜最輕本刑未達3年（§7）
「§7 最輕本刑三年，未遂犯得減後不到三年，有無適用？」	**有**，本刑不含總則加減（未遂＝總則）
「§5 第8款毒品罪，去泰國施用大麻回國會被追訴嗎？」	**不會**，§5⑧但書：施用、持有不在此限
「§5 第11款加重詐欺屬何原則？」	**屬人原則**（許澤天說），重行為人國籍

「外國已受全部執行，回國是否仍可判刑？」	**可**（§9），但外國已執行之刑**得免**（非應免）
「§5 第6款 §201至§202，是否含 §201-1？」	**含**，「至」字涵蓋中間條文
「網路犯罪是否一律構成隔地犯？」	**否**，學者主張應限縮（須違反普世價值或侵害我國利益）

一、空間效力範圍總覽

```
刑法空間效力範圍
│
├── 境內犯罪 → 原則有我國刑法適用
│     ├── 全部在領域內 → 當然適用（§3）
│     └── 隔地犯（§4）→ 行為地或結果地任一在我國
│
└── 境外犯罪 → 原則無我國刑法適用
      └── 例外（三大原則）
            ├── 屬人原則（§6、§7、§5⑪）
            ├── 保護原則（§5①②③⑤⑥⑦、§8）
            └── 世界原則（§5④⑧⑨⑩）
```

二、領域概念

(一) 真實領域

- **領土、領空、領海**
- 在領土、領空、領海內犯罪＝境內犯罪
- 領空案例：外國民航機經過臺灣上空，機上犯罪→理論上有我國刑法適用

(二) 想像領域

我國籍船艦與航空器（§3 後段）

- 判斷標準：看**註冊編號**（非航空公司名稱、非所有權人）

國家/地區	**註冊編號開頭**
臺灣	**B ＋ 5位數字**
中國大陸	B ＋ 4位數字
香港/澳門	B ＋ 3個英文字
日本	JA
韓國	HL
美國	N
新加坡	9V

> 許多臺灣航空公司飛機是向國外租賃公司租的，所有權人可能是外國公司，但只要註冊編號掛B（臺灣），就是我國籍航空器

駐外使館（含代表處/辦事處）

見解	**結論**	**說明**
實務	視駐在國是否放棄管轄權	放棄→算我國領域（境內）；不放棄→算境外

(三) 領域範圍爭議：中國大陸

見解	**結論**	**理由**
實務	中國大陸**屬**我國領域	現行憲政框架未將大陸視為外國（陸委會、憲法增修條文用語）
學說	中國大陸**非**我國領域	事實上無管轄權，片面主張不合理

> **考試建議**：採實務見解（中國大陸為我國領域），否則認定為境外犯罪後可能無法繼續作答

三、境內犯罪

(一) 全部在領域內

- 真實領域或想像領域皆可
- 星宇航空飛機（B開頭註冊編號）降落國外機場→機上竊盜仍為境內犯罪
- 外國籍航空器降落我國機場→我國法院對機上犯罪有管轄權（79年判例）

(二) 隔地犯（§4）

定義

> 犯罪之**行為地**或**結果地**，有任何一個在我國領域內→視為境內犯罪

典型案例

案例	行為地	結果地	結論
松山機場下毒→人在日本死亡	臺灣	日本	隔地犯（行為地在我國）
日本下毒→人在松山機場死亡	日本	臺灣	隔地犯（結果地在我國）
廣大興事件：菲律賓人公海射擊我國船艦	公海	我國籍船艦（想像領域）	隔地犯（結果地在我國）
在韓國刷偽造的**我國銀行信用卡**	韓國	臺灣（刷卡資料回傳伺服器）	隔地犯
菲律賓人打電話詐騙我國人→被害人拒接	菲律賓	臺灣（**預期結果地**）	隔地犯
國外主使者教唆臺灣人殺人	國外（教唆地）	臺灣（正犯行為地）	隔地犯（跨國共犯）

結果地的認定

- **不需事實上實現**
- 預期中會發生的結果地也算（如電話詐騙未遂→臺灣仍為結果地）

網路隔地犯的限縮（李聖傑老師見解）

```
網路隔地犯
├── 問題：任何可在我國瀏覽的網路內容 → 都算隔地犯？
│         （太寬泛、不合理）
│
└── 限縮解釋：
    ├── 內容違反人類社會普遍價值（種族屠殺/人口買賣/兒少性剝削）→ 有適用
    ├── 內容確實侵害我國利益 → 有適用
    └── 僅一般犯罪（罵人/散布色情等）→ 不因在我國看得到就算隔地犯
```

四、境外犯罪—三大原則

(一) 屬人原則（重行為人國籍）

1. 公務員境外犯特定罪（§6）

款次	犯罪類型	條文
1	貪瀆犯罪	§121-§123、§125-§127、§129-§132
2	縱放人犯脫逃	§163
3	偽造公文書	§213
4	侵占罪	§336

2. 全體國民境外犯罪（§7）

要件：

```
§7 適用要件
├── ① 所犯非 §5、§6 的罪
├── ② 最輕本刑為三年以上有期徒刑
├── ③ 犯罪地法律也有處罰（但書反面）
└── 效果：有我國刑法適用
```

「最輕本刑」的認定：

加減類型	是否納入本刑	說明
總則加重減輕	✗ **不算**	如：未遂得減（§25）不影響本刑認定
分則加重減輕	✔ **算**	如：加重竊盜（分則特別規定）

> 重傷未遂：重傷罪本刑5年以上→未遂得減為總則→本刑仍以5年以上計→有我國刑法適用

案例：

情境	最輕本刑	有無適用
出國偷同團團員相機（竊盜）	未達3年	✗ 無
出國與人打架（傷害）	未達3年	✗ 無
出國殺人	10年以上	✔ 有
出國重傷害	5年以上	✔ 有

3. §5 第11款：加重詐欺罪

- 2016年肯亞事件催生：臺灣人在肯亞詐騙→遣返後無法追訴→引發社會不滿→增訂
- 目的：讓境外詐騙的**臺灣人**回國後可追訴
- 性質歸類：**屬人原則**（許澤天說）→重行為人國籍

答題體系位置

> 刑法空間效力（§3-§8）應在**進三階論之前**檢討，不可放在三階論之後

(二) 保護原則（保護我國國家社會/個人）

§5 第1,2,3,5,6,7款

款次	犯罪類型	保護對象
1	內亂罪	國家安全
2	外患罪	國家安全
3	妨害公務罪	公務執行
5	偽造貨幣罪	貨幣信用
6	偽造有價證券罪（§201至§202，含§201-1）	有價證券信用
7	特定偽造文書罪	文書信用

> ⚠ §5⑥ 的「至」字：§201**至**§202 包含 §201-1（偽造信用卡罪）

- 保護原則的特徵：僅在侵害**我國**利益時才適用
- 例：緬甸人武裝暴動推翻緬甸軍政府→非我國內亂→不適用

§8（外國人侵害我國人民）

- 外國人在境外對我國人民犯罪
- 要件：最輕本刑3年以上＋犯罪地法律也有罰
- 例：去歐洲被偷手機（竊盜）→無適用；被持刀搶劫（加重強盜）→有適用

(三) 世界原則（萬國公罪）

§5 第4,8,9,10款

款次	犯罪類型	說明
4	劫機/危害飛安（§185-1、§185-2）	涉及數百數千人性命
8	毒品罪	**但書：施用、持有不在此限**
9	奴役/買賣人口（§296、§296-1）	人蛇集團
10	海盜罪	海巡署在公海逮捕海盜→可適用

- 世界原則特徵：**不問行為人國籍**，不問與我國利益有無關聯
- 例：越南航空國內線上外國人劫機→全無臺灣人→仍有我國刑法適用（§5④世界原則）

> **去泰國抽大麻回國不會被追訴**：§5⑧但書明文排除施用毒品

(四) §5 第11款歸類爭議

學說	歸類	理由
許澤天（較有說服力）	屬人原則	立法目的＝讓境外詐騙的臺灣人回國受罰→重行為人國籍

部分學者	保護原則 —
部分學者	世界原則 —

歸類的實益

- 若為屬人→緬甸人在緬甸詐騙泰國人→與我國無關→不適用
- 若為世界→不問國籍→有適用
- 歸類不同→適用範圍不同→非無意義之區分

(五) 綜合案例

案例：臺灣人甲與大陸人乙在印尼設機房，用網路電話詐騙杭州居民

分析步驟	實務見解	學說見解
行為地	印尼	印尼
結果地	中國大陸	中國大陸
中國大陸定性	我國領域	外國
犯罪分類	**境內（隔地犯）**	**境外**
是否加重詐欺？	網路電話＝一對一→非§339-4③（須對公眾散布）；人數僅2人→非②；→**非加重詐欺**	同左
有無§7適用？	不需檢討（已認定境內）	普通詐欺（§339）未達最輕3年→**無適用**

五、外國裁判效力（§9）

前提

- 該行為有我國刑法適用（否則無§9問題）

原則

- 同一行為雖經外國裁判→仍得依我國刑法處斷
- 理由：各國司法主權獨立

但書：外國已執行之刑

- 在外國已受刑之全部或一部執行者→**得**免其刑（非「應」免）
- 法院有裁量空間：可全免、部分免、甚至不免

情境	效果
在柬埔寨殺人被判10年已服完刑→臺灣判15年	得免10年（或部分或不免）
外國「服刑」實為軟禁在家、生活如常	法院可認定不實質→不免

不適用 §9 的情形

- 行為在臺灣不構成犯罪（如晚安小雞在柬埔寨造謠→臺灣非犯罪）
- 行為無我國刑法適用（如在越南偷東西→未達§7門檻）

六、刑法上的行為概念

功能

- 進入三階論前的初步篩選
- 排除在刑法上不具意義的行為

刑法行為的要件

```
刑法上的行為
├── ① 人的行為（非動物/自然力）
│     └── 但：背後有人力支配→仍為刑法行為
│           （驅使比特犬咬人、違法開墾致土石流）
│
└── ② 基於意識所為（人的意思支配或可得支配）
      ├── 非刑法行為：
      │     ├── 睡覺翻身（無意識）
      │     ├── 神經反射（膝跳反射、縮手反應→不經大腦）
      │     ├── 夢遊
      │     └── 受直接強制（被踹倒壓碎瓷器、被硬抓去打人）
      │
      └── 仍為刑法行為：
            ├── 經大腦的本能反應（撥蟲、受驚狂奔）
            └── 間接強制/脅迫（「不砸櫃檯就殺你全家」→脅迫問題）
```

關鍵區分

情形	是否為刑法行為	理由
睡覺翻身壓到嬰兒	✗	無意識
膝跳反射踢到人	✗	神經反射不經大腦
蟲飛來用手撥掉打到人	✔	經大腦的本能反應
被人從背後猛踹趴倒壓碎東西	✗	直接強制，無從控制
被脅迫去砸餐廳	✔	間接強制（脅迫），仍有意思控制空間
命令狗咬人	✔	有人力支配

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§3	屬地原則＋想像領域	境內犯罪基礎
§4	隔地犯	行為地或結果地在我國→境內
§5	境外犯罪適用（11款）	保護/世界/屬人原則
§6	公務員境外犯特定罪	屬人原則
§7	國民境外犯最輕3年以上之罪	屬人原則
§8	外國人侵害我國人犯最輕3年以上	保護原則
§9	外國裁判效力	仍得處斷，得免已執行之刑
§339-4	加重詐欺罪	§5⑪適用對象
§201-1	偽造信用卡罪	包含在§5⑥「§201至§202」內

關鍵實務見解速查表

實務見解	要旨
79年判例（外國航空器）	外國航空器降落我國機場後，我國法院對其上犯罪有刑事管轄權
駐外使館	駐外使館犯罪→看駐在國是否放棄管轄權
中國大陸為我國領域	實務認中國大陸屬中華民國領域（境內犯罪）
本刑認定（§7）	本刑不含總則加重減輕（未遂得減不影響），含分則加重減輕
§9 外國裁判	外國已執行之刑「得」免，法院有裁量空間（含不免）
李聖傑・網路隔地犯限縮	不因在我國可瀏覽即認隔地犯，須違反普世價值或侵害我國利益